

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5755/2531

บริษัท เงินทุน เศรษฐกิจการ จำกัด
นาง ภัชริย์ อังศุพันธ์หรือสุภศิริพงศ์ชัย
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 201, มาตรา 207, มาตรา 208, มาตรา 209

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้วได้ขอกำหนดวันเวลานัดสืบพยานโจทก์กับพนักงานรับฟ้องโดยนัดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 เวลา 9 นาฬิกาแต่ทนายโจทก์ลงนัดไว้ในสมุดบันทึกของตนเองว่าเป็นนัดเวลา 13.30 นาฬิกา ครั้นเมื่อทนายโจทก์มาขอรับหมายนัดแจ้งกำหนดวันสืบพยานโจทก์ให้จำเลยทราบเพื่อส่งให้แก่จำเลย ในหมายนัดดังกล่าวก็ได้ลงเวลานัดไว้ว่าเวลา 9 นาฬิกา เช่นนี้ การที่ทนายโจทก์นัดหมายให้พยานโจทก์มาศาลในวันนัดเวลา 13.30 นาฬิกาและพากันมาศาลตามเวลาดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นเนื่องจากการสับสนจดจำผิดพลาดของทนายโจทก์ มิใช่ความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากตัวโจทก์เองโดยตรงก็ตาม ก็ถือว่าการขาดนัดพิจารณาของโจทก์เป็นไปโดยจงใจและไม่มีเหตุอันสมควรที่โจทก์จะขอพิจารณาใหม่ ในชั้นใต้สวนขอให้พิจารณาใหม่ โจทก์มีหน้าที่นำพยานหลักฐานเข้าสืบแสดงให้ศาลเห็นเพียงว่าการขาดนัดพิจารณาของโจทก์นั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรเท่านั้น โจทก์นำสืบในชั้นใต้สวนขอให้พิจารณาใหม่ก้าวล่วงไปถึงฐานะแห่งการเป็นนิติบุคคลและบุคคลผู้เป็นผู้แทนของโจทก์กับการมอบอำนาจให้ อ.ฟองดำเนินคดีแทนอันเป็นประเด็นข้อที่ 1 แห่งคดีซึ่งโจทก์มีภาระการพิสูจน์ในชั้นพิจารณาคดี เช่นนี้ จะนำพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในชั้น

ไต่สวนขอให้พิจารณาใหม่ดังกล่าวมาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาประเด็น
แห่งคดีไม่ได้ เมื่อการพิจารณาพิพากษาในประเด็นแห่งคดีดังกล่าวตกแก่โจทก์ และโจทก์
ไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบแล้วโจทก์ก็ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้คดี จึงไม่จำเป็นต้องย้อน
สำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ในประเด็นอื่น

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลย
ที่ 2 ที่ 3 ให้การต่อสู้คดี ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลมีคำสั่งว่า โจทก์และจำเลยที่ 1
ขาดนัดพิจารณาจำเลยที่ 2, 3 แกลงขอให้ยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ศาล
ชั้นต้นจำหน่ายคดีของโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดี และยื่นคำร้องขอให้ศาล
พิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้องทั้งสองฉบับโจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษา
กลับให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 201 วรรคสอง ศาลฎีกาพิพากษายืน

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยที่ 2 ก่อนถึงวันนัด โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาล
พิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องแล้วนัดสืบพยานจำเลยที่
2 อีก ก่อนถึงวันนัด โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลอนุญาตและให้จำหน่ายคดี
เฉพาะจำเลยที่ 1 ครั้นถึงวันนัด จำเลยที่ 2 ที่ 3 แกลงไม่สืบพยาน ศาลชั้นต้น
พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ขอให้พิจารณาใหม่ และยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์อ้างว่านายบริษัททนายโจทก์ได้แจ้งแก่พนักงานรับฟ้องขอนัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 เวลา 13.30 นาฬิกา แล้วนายบริษัทได้จดไว้ในสมุดนัดในช่องนัดบายตามเอกสารหมายเลข 4 แต่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 ในช่องนัดบายนั้นเองว่า เดิมลงเวลาไว้ 9.00 นาฬิกา ซึ่งตรงกับที่เจ้าพนักงานศาลได้ลงเวลานัดไว้ในคำร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ และนายบริษัทได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย (ตามเอกสารในสำนวน สารบัญลำดับที่ 22) แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่านายบริษัทได้ขอนัดเวลา 9 นาฬิกา จึงได้ลงเวลาไว้ตรงกัน นอกจากนี้นายบริษัทยังเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 3 ตามค่าน่า นายบริษัทเป็นผู้รับหมายนัดแจ้งกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยทราบ เพื่อนำส่งให้แก่จำเลยเอง ในหมายนัดได้ลงเวลานัดไว้ว่าเป็นเวลา 9 นาฬิกา อันเป็นการยอมรับว่าได้นัดสืบพยานโจทก์เวลา 9 นาฬิกา และหมายนัดนั้นได้ลงเวลาไว้ถูกต้องแล้ว นายบริษัทจึงมิได้ขอแก้ไข สมุดนัดตามเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งมีร่องรอยแก้ไขเวลาจาก 9.00 น. เขียนทับเป็น 13.30 น. นั้นอยู่ในความครอบครองของนายบริษัท นายบริษัทจะทำการแก้ไขในภายหลังเสียเมื่อใดก็ได้ จึงมิใช่พยานหลักฐานที่จะนำมาเป็นข้อสนับสนุนให้รับฟังว่านายบริษัทได้ขอนัดสืบพยานโจทก์ไว้เวลา 13.30 นาฬิกา เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายบริษัททนายโจทก์ได้ขอนัดสืบพยานโจทก์ไว้เวลา 9 นาฬิกา แต่นายบริษัททนายโจทก์นัดหมายให้นายวิรัชกับนางสาวชวนชมพยานโจทก์มาศาลเมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา และพากันมาศาลตามเวลาดังกล่าว อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลานัดของศาลซึ่งมุ่งหมายที่จะเร่งรัดการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปโดยรวดเร็วอย่างเคร่งครัด แม้จะเกิดขึ้นเนื่องจากการสับสนจนจำผิดพลาดของนายบริษัททนายโจทก์ มิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากตัวโจทก์เองโดยตรงก็ตาม ก็ต้องถือว่าการขาดนัดพิจารณาของโจทก์เป็นไปโดยจงใจ และไม่มีเหตุอันสมควร เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่ได้เสมอ ฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาที่ว่า มีเหตุสมควรให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ให้ตรงตามประเด็น
แห่งคดีหรือไม่ พิจารณาแล้ว ตามอุทธรณ์โจทก์ก็กล่าวว่า ประเด็นแห่งคดีควรมีดังนี้
คือ 1. โจทก์เป็นนิติบุคคลมีนายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์ และนายชัชวาล สัตตะรุจาวงษ์
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือไม่ กับโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายวีรชัย
ชลมณีกุล ดำเนินคดีแทนหรือไม่ 2. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ 3. จำเลยที่ 2 ต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาฉบับประกันหรือไม่ กับจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบเช็คพินาศและ
ดอกเบี้ยหรือไม่เพียงใด โดยโจทก์ยอมรับว่าภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อแรกตกแก่
โจทก์ โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้แนบหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้กับ
บริษัทโจทก์และหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมกับคำฟ้องจึงใช้รับฟังได้ในเรื่องอำนาจ
ฟ้องของโจทก์ เพราะโจทก์ได้นำสืบและศาลได้ลงหมายเลขรับเป็นพยานเอกสารของ
โจทก์ไว้ในสำนวนแล้วจำเลยก็มีได้นำสืบแก้หรือหักล้างในชั้นไต่สวนขอให้พิจารณา
ใหม่แต่อย่างไร เห็นว่า ในชั้นไต่สวนขอให้พิจารณาใหม่ โจทก์มีหน้าที่นำพยานหลัก
ฐานเข้าสืบแสดงให้ศาลเห็นเพียงว่าการขาดนัดพิจารณาของโจทก์นั้นมิได้เป็นไปโดย
จงใจ หรือมีเหตุอันสมควรเท่านั้นที่โจทก์นำสืบในชั้นไต่สวนขอให้พิจารณาใหม่ก้าว
ล่วงไปถึงฐานะแห่งการเป็นนิติบุคคลและบุคคลผู้เป็นผู้แทนของโจทก์กับการมอบ
อำนาจให้นายวีรชัย ชลมณีกุล ฟ้องดำเนินคดีแทน อันเป็นประเด็นข้อที่ 1 แห่งคดีซึ่ง
โจทก์มีภาระการพิสูจน์ในชั้นพิจารณาคดี จึงจะนำพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในชั้น
ไต่สวนขอให้พิจารณาใหม่ดังกล่าวมาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาประเด็น
แห่งคดีไม่ได้ เมื่อภาระการพิสูจน์ในประเด็นแห่งคดีดังกล่าวตกแก่โจทก์ และโจทก์
ไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบแล้ว โจทก์ก็ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้คดีจึงไม่จำเป็นต้องย้อน
สำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ในประเด็นอื่นด้วยดังที่โจทก์ฎีกา ฎีกาโจทก์ใน
ปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ